



Nr. 242 Kabinettsitzung vom 2. Juli 1924, 16 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 6-10

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RKom. Kuenzer, RKunstwart Redslob; StS Bracht, Meissner, Bodenstein, Hagedorn, Joel, v. Maltzan; MinDir. Spiecker, Kempner, Heilbron, Bail, Denhard, Popitz, v. Brandt, Hoffmann; Gesandter Ritter; MinR Kiep, Löhr, Flach; ORegR Grävell; Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Frachtfreiheit für die zur Weltmissionsausstellung Rom 1925 zu befördernden Ausstellungsgegenstände. [...]*
2. *Entwurf eines Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer.*
3. *Strafantrag gegen den Schriftsteller Heydemann, M.d.R., aus Königsberg wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]*
4. *Strafantrag gegen Franz Brehmer aus Stettin wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]*
5. *Berufung von Mitgliedern in die Kommission zur Nachprüfung der Reichsministerialverfassung. [...]*
6. *Entwurf eines Gesetzes über Schußwaffen und Munition*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: Feier des 3. August 1924.*
8. *Ersuchen der Reichsregierung an den Reichstag, zu beschließen, daß in Angelegenheiten von finanzieller Rückwirkung Beschlüsse seitens einzelner Reichstagsausschüsse nicht gefaßt werden dürfen, bevor der Hauptausschuß dazu Stellung genommen hat.*
9. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung über Gehaltszahlungen der Beamten*

1. Frachtfreiheit für die zur Weltmissionsausstellung Rom 1925 zu befördernden Ausstellungsgegenstände. [...]

2. Entwurf eines Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹.

Der *Reichsarbeitsminister* machte darauf aufmerksam, daß der Entwurf in seiner vorstehenden Fassung es der Regierung unmöglich mache, bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Landwirtschaft und Viehzucht, abgesehen von Gefrierfleisch, unter die Vertragszollsätze herunterzugehen².

Der *Reichswirtschaftsminister* beantragte daraufhin, die Regierung zu ermächtigen, allgemein und nicht nur bei Gefrierfleisch unter die Vertragszollsätze zu gehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete das aus außen- und innenpolitischen Gründen als untragbar.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf, soweit er sich auf die Zölle bezog (Art. I des Entwurfs), mit einigen Änderungen zu.]

Ministerialdirektor Popitz erläuterte den Entwurf, soweit er sich auf die Umsatzsteuer bezog.

Der *Reichswirtschaftsminister* bezeichnete es als notwendig, daß die Umsatzsteuer weiter gesenkt und daß die Verbrauchssteuern weiter erhöht würden. Er regte ferner an, eine Bestimmung in den Entwurf aufzunehmen, wonach im Falle des Exports einer Ware die Umsatzsteuer zurückvergütet werden könne. Eine Ermächtigung in dieser Richtung müsse dem Reichsminister der Finanzen gegeben werden.

Ministerialdirektor Popitz führte aus, daß es nicht möglich sei festzustellen, wie hoch ein einzelner Gegenstand mit Umsatzsteuer belastet sei.

Auch der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß diese Frage kaum zu lösen sei.

Auf den Einwand des *Reichswirtschaftsministers*, daß in Österreich die Umsatzsteuer im Falle des Exports der Ware zurückvergütet werde, erwiderte der *Reichsminister der Finanzen* daß die Umsatzsteuer in Österreich ganz anders gestaltet sei als in Deutschland. Das Reichsfinanzministerium werde jedoch bemüht sein, die Sache weiter zu verfolgen.

Das Kabinett stimmte sodann dem Entwurf, auch soweit er sich auf die Umsatzsteuer bezieht (Artikel II, III), zu. Über die Begründung zum Gesetzentwurf sollen sich noch das Reichsfinanz-, das Reichswirtschafts-, das Reichsarbeits- und das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft ins Benehmen setzen³.

¹ Dem Kabinett liegt der vom RFM übersandte Entwurf eines „Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer“ vor. Zur Vorgeschichte vgl. Dok. Nr. 228, P. 1 und Nr. 235, P. 1. Die wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs: Art. I (Zölle), § 1 hebt die seit dem 4.8.14 bestehende Zollfreiheit für Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, Rinder, Schafe, Schweine, Fleisch und Speck auf. § 2 ermächtigt die RReg., die Zölle für diese Waren bis auf die am 31.7.14 gültig gewesenen Vertragszollsätze zu senken, bei Gefrierfleisch und Büchsenfleisch auch unter die Vertragszollsätze herunterzugehen. § 4 verlängert die Geltungsdauer des Gesetzes über die Ermächtigung zu vorübergehenden Zolländerungen vom 5.8.22 (RGBl. I, 709). Nach Art. II (Umsatzsteuer), § 1 wird der Satz der allgemeinen Umsatzsteuer von 2½% auf 2% ermäßigt. In der vorläufigen Begründung zum GesEntw. heißt es einleitend: „Die in der Kriegs- und Nachkriegszeit eingetretene Extensivierung der landwirtschaftlichen Betriebe hat eine verstärkte Einfuhr von Lebensmitteln aus dem Ausland erforderlich gemacht und damit die dt. Volkswirtschaft im allgemeinen und die dt. Währung im besonderen empfindlich geschädigt. Eine Änderung dieses Zustandes ist von einer Beseitigung der jetzigen Zollfreiheit für die hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse [Art. I, § 1] zu erwarten. Um die damit notwendig verbundene Belastung des Verbrauchers in erträglichen Grenzen zu halten, muß die Möglichkeit geschaffen werden, die an sich wieder in Kraft tretenden autonomen Zölle von vornherein angemessen zu senken [Art. I, § 2]. Eine weitere wesentliche Entlastung des Verbrauchers soll durch eine Ermäßigung der allgemeinen Umsatzsteuer [Art. II] erreicht werden.“ (R 43 I/2416, Bl. 259-267).

² Das bezieht sich auf Art. I, § 2 des GesEntw. (s. Anm. 1).

³ Der GesEntw. über Zölle und Umsatzsteuer wird am 3. 7. dem RR zugeleitet (RR-Drucks. 1924, Nr. 104). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 252, P. 3.

3. Strafantrag gegen den Schriftsteller Heydemann, M.d.R., aus Königsberg wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

4. Strafantrag gegen Franz Brehmer aus Stettin wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

5. Berufung von Mitgliedern in die Kommission zur Nachprüfung der Reichsministerialverfassung. [...]

6. Entwurf eines Gesetzes über Schußwaffen und Munition

Reichskommissar Kuenzer trug den Inhalt des Entwurfes vor ⁴.
[...]

Ministerialdirektor v. Brandt (Reichsfinanzministerium) bat zu erwägen, ob der Zeitpunkt für das Gesetz jetzt günstig sei. Nach seiner Auffassung müsse der Inhalt des Entwurfs nochmals daraufhin geprüft werden, ob er nicht irgendwie mit den Bestimmungen der Art. 168 und 170 des Versailler Vertrages ⁵ im Widerspruch stehe oder Schwierigkeiten im Zusammenhange mit der bevorstehenden Militärkontrolle machen könne.

Reichskommissar Kuenzer teilte mit, daß diese Fragen bereits geprüft worden seien.

Der *Reichskanzler* hielt es für erforderlich, daß das Auswärtige Amt diese Fragen nochmals prüfe. Das *Kabinett* stimmte der Vorlage zu und erklärte eine weitere Beratung der Vorlage im Kabinett nicht für erforderlich, falls das Auswärtige Amt nach Vornahme seiner Prüfung keine Bedenken haben sollte ⁶.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Feier des 3. August 1924.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß der 3. August zum Gedenken an die im Weltkriege vom deutschen Volk gebrachten Opfer in Berlin würdig gefeiert werden müsse. Er habe daran gedacht, an diesem Tage den Grundstein eines Nationaldenkmals für die Gefallenen in Berlin zu legen. Als Platz für dieses Denkmal komme nach seiner Ansicht der Endpunkt der Straße Unter den Linden gegenüber dem Brandenburger Tor in Frage. Das Denkmal könne vielleicht in Gestalt eines Sarkophags errichtet werden, an dem u. a. die Wappen der Länder angebracht würden. Vielleicht komme als Platz für das Denkmal auch ein Platz in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig in Frage. Hiergegen sprächen jedoch gewisse Bedenken.

Falls man sich nicht zu einer Grundsteinlegung für ein Denkmal an diesem Tage entschließen sollte, käme eine Feier am Gendarmen-Markt in Frage. Sämtliche Teilnehmer an dieser Feier müßten ohne Fahnen erscheinen. Dagegen sollten die jetzigen Reichsfahnen, die Fahnen der alten Wehrmacht und möglichst viele Fahnen der alten Regimenter den Platz schmücken. Ein evangelischer, ein katholischer und evtl. ein jüdischer Geistlicher müßten einen Gottesdienst abhalten. Abends solle dann eine Feier im Großen Schauspielhaus stattfinden, bei der der Reichspräsident eine Ansprache halten werde.

⁴ Seit 1920 hatte das RIMin. bereits mehrere Entwürfe eines Gesetzes über Schußwaffen und Munition ausgearbeitet, die aber auf Bedenken der mitbeteiligten Ressorts gestoßen waren. Mit Schreiben vom 18.6.24 legte das RIMin. einen neuen GesEntw. vor. Das Gesetz regelt die Herstellung, den Vertrieb und den Besitz von Schußwaffen und Munition (R 43 I/2736, Bl. 159-172).

⁵ Nach Art. 168 darf die Anfertigung von Waffen, Munition und Kriegsgerät nur in Werkstätten und Fabriken stattfinden, die von den all. Regierungen genehmigt sind. Art. 170 verbietet die Ein- und Ausfuhr von Waffen, Munition und Kriegsgerät.

⁶ Erst am 10.4.26 teilt der RIM mit, daß das AA seine Bedenken zurückgezogen und sich mit der Weiterverfolgung des Entwurfs einverstanden erklärt habe (R 43 I/2736, Bl. 176). Der Entwurf wird in der Folgezeit noch mehrfach verändert; als Gesetz verkündet am 12.4.28 (RGBl. I, S. 143).

Staatssekretär v. Maltzan: Außenpolitische Momente sprächen gegen die Feier nicht. Der in Aussicht genommene Platz für das Denkmal erscheine ihm jedoch bedenklich, da das Denkmal gegenüber der französischen Botschaft errichtet werden solle. Das könne gerade im jetzigen Augenblick als eine Herausforderung im Auslande angesehen werden. Außerdem sei es zweifelhaft, ob nicht Unruhen entständen und ob die französische Botschaft wirksam geschützt werden könne.

Staatssekretär Meissner teilte mit, daß der Reichspräsident gegen die Grundsteinlegung eines Denkmals am 3. August Bedenken habe. Vielleicht könne man den Grundstein des Denkmals im Februar 1925 legen.

[...]

Das *Kabinett* beschloß, von der Grundsteinlegung eines Denkmals am 3. August Abstand zu nehmen⁷, im übrigen jedoch den Tag in der vom Reichsminister des Innern vorgeschlagenen Weise festlich zu begehen⁸.

8. Ersuchen der Reichsregierung an den Reichstag, zu beschließen, daß in Angelegenheiten von finanzieller Rückwirkung Beschlüsse seitens einzelner Reichstagsausschüsse nicht gefaßt werden dürfen, bevor der Hauptausschuß dazu Stellung genommen hat.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete es als notwendig, daß die Reichsregierung den Reichstag ersucht, zu beschließen, daß in Angelegenheiten von finanzieller Rückwirkung Beschlüsse seitens einzelner Reichstagsausschüsse nicht gefaßt werden dürften, bevor der Hauptausschuß dazu Stellung genommen habe.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß diese Angelegenheit seiner Ansicht nach schon erledigt sei, er schlug jedoch vor, daß für alle Fälle der Staatssekretär in der Reichskanzlei mit dem Reichstagspräsidenten nochmals in der Sache Fühlung nehmen solle.

Das *Kabinett* erklärte sich hiermit einverstanden⁹.

9. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung über Gehaltszahlungen der Beamten

[Das *Kabinett* stimmte dem Entwurf zu¹⁰.]

⁷ Am 3. 8. rufen RPräs. und RReg. zu einer Volkssammlung für die Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen des Weltkrieges auf (Text des Aufrufs in Schultheß 1924, S. 57). Die Diskussion über die Wahl eines geeigneten Ortes für das Ehrenmal zieht sich durch die ganze Zeit der Weimarer Republik hin (reichhaltiges Material hierzu in R 43 I/713, 714).

⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 248, II, P. 3.

⁹ Auf schriftlichen Antrag des RFM vom 8. 7. richtet der RK am 9. 7. ein Schreiben an den Präs. des RT, Wallraf, in dem es heißt: „Die RReg. ist von außerordentlicher Sorge erfüllt, daß durch die zahlreichen Anträge, welche von Seiten der verschiedenen politischen Parteien zum Reichshaushalt für 1924 gestellt werden, das Gleichgewicht dieses Haushalts ernstlich gefährdet werden könnte. [...] Die RReg. hält es daher für dringend geboten, daß im Ältestenrat des RT ein Beschluß gefaßt wird, wonach kein Ausschuß des RT eine Entschließung mit finanziellen Rückwirkungen fassen darf, bevor der Hauptausschuß zu diesem Beschluß Stellung genommen und ihn finanziell für durchführbar erklärt, insbesondere die Deckungsfrage gelöst hat.“ Der Präs. des RT antwortet am 11. 7., daß das Schreiben des RK die einmütige Zustimmung des Ältestenrats gefunden habe (R 43 I/1017, Bl. 152-159).

¹⁰ Die VO wird am 4.7.24 erlassen (RBesBl. S. 201). Sie verlängert die dem RFM erteilte Ermächtigung, die Vorauszahlung der Beamtengehälter zu regeln.

Zitierhinweis

Nr. 242 Kabinettsitzung vom 2. Juli 1924, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 762–766 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D242>